PROYECTO DE TRATADO

Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India

Amplía las listas de concesiones del Acuerdo de Comercio Preferencial MERCOSUR–India a al menos 3.000 líneas arancelarias por lado, con preferencias del 50 % al 100 % para el núcleo agroindustrial, consolida el arancel indio a los aceites vegetales y establece un aviso previo de 60 días ante cualquier cambio arancelario en los productos incluidos.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Fase II · cierre de la negociación lanzada en septiembre de 2026, firma y envío al Congreso (6 a 24 meses según la propuesta 88)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación como bloque en el MERCOSUR; firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

El Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, aprobado por la Ley N° 26.409, abrió un canal de preferencias arancelarias con uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo, pero con una cobertura acotada que deja fuera buena parte de la oferta exportable argentina. En septiembre de 2026 ambas partes lanzaron la negociación para ampliarlo. El Protocolo que se somete a aprobación eleva la cobertura a no menos de tres mil líneas arancelarias por cada lado, con preferencias de entre el cincuenta y el cien por ciento para los productos agroindustriales del núcleo de interés exportador. Su disposición central es la consolidación del arancel que la India aplica a los aceites vegetales: la India se compromete a no aplicar a esos productos un arancel superior al vigente a la fecha de la firma, y todas las partes deben notificar con sesenta días de antelación cualquier modificación arancelaria sobre los productos incluidos. Ese compromiso da previsibilidad a una de las principales exportaciones del país, hoy expuesta a cambios súbitos. El Protocolo mantiene las reglas de origen, las salvaguardias y el mecanismo de solución de controversias del Acuerdo, y prevé evaluar su evolución hacia una zona de libre comercio. Fue negociado por el MERCOSUR como bloque y es compatible con los compromisos de la unión aduanera.

PREÁMBULO

PROTOCOLO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO DE COMERCIO PREFERENCIAL ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de la India (en adelante, «las Partes Signatarias»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, firmado el 25 de enero de 2004 (en adelante, «el Acuerdo»); CONSIDERANDO el objetivo del Acuerdo de expandir y profundizar las relaciones comerciales entre las Partes Signatarias y su previsión de ampliar progresivamente las preferencias; DESEANDO dar mayor previsibilidad al comercio de productos agroindustriales y ampliar sustancialmente el universo de productos con preferencias; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Protocolo amplía las concesiones arancelarias del Acuerdo y establece compromisos de previsibilidad arancelaria entre las Partes Signatarias.

ARTÍCULO 2°.- Ampliación de las listas de concesiones. Las listas de concesiones del Acuerdo se sustituyen por las que figuran en el Anexo A (concesiones otorgadas por la República de la India) y en el Anexo B (concesiones otorgadas por el MERCOSUR) del presente Protocolo. Cada lista comprende no menos de TRES MIL (3.000) líneas arancelarias.

ARTÍCULO 3°.- Núcleo agroindustrial. Los productos agroindustriales incluidos en la Parte 1 del Anexo A gozarán de márgenes de preferencia de entre el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y el CIEN POR CIENTO (100 %) del arancel de nación más favorecida aplicado por la República de la India, según se indica para cada línea.

ARTÍCULO 4°.- Consolidación arancelaria de los aceites vegetales. La República de la India no aplicará a los productos enumerados en el Apéndice 1 del Anexo A, que comprende en primer lugar los aceites de soja y de girasol, crudos y refinados, originarios de los Estados Partes del MERCOSUR, un arancel superior al aplicado a la fecha de la firma del presente Protocolo, con la preferencia correspondiente. La República de la India podrá reducir ese arancel en cualquier momento.

ARTÍCULO 5°.- Aviso previo. Cada Parte Signataria notificará a las demás, con al menos SESENTA (60) días de antelación a su entrada en vigor, toda modificación de los aranceles que aplique a los productos incluidos en los Anexos A y B, y celebrará consultas a pedido de cualquiera de ellas antes de esa fecha. Para los productos del Apéndice 1 del Anexo A, la notificación indicará los fundamentos de la medida.

ARTÍCULO 6°.- Reglas de origen. Las reglas de origen del Acuerdo se aplican a los productos incluidos en las nuevas listas, con los requisitos específicos que figuran en el Anexo C del presente Protocolo. El Comité de Administración Conjunta podrá actualizarlas.

ARTÍCULO 7°.- Medidas sanitarias y fitosanitarias. Las autoridades sanitarias y fitosanitarias de las Partes Signatarias establecerán un programa de trabajo para tramitar las solicitudes de acceso de los productos incluidos en las nuevas listas, con plazos indicativos para cada etapa, conforme el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.

ARTÍCULO 8°.- Salvaguardias y solución de controversias. Las disposiciones del Acuerdo sobre salvaguardias y solución de controversias se aplican a las concesiones y a los compromisos del presente Protocolo.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación. El Comité de Administración Conjunta evaluará la aplicación del presente Protocolo a los DOS (2) años de su entrada en vigor y elevará a las Partes Signatarias recomendaciones para profundizar la liberalización con miras a una zona de libre comercio.

ARTÍCULO 10°.- Relación con el Acuerdo. El presente Protocolo forma parte integrante del Acuerdo. En todo lo que no esté previsto en él, rigen las disposiciones del Acuerdo.

ARTÍCULO 11°.- Entrada en vigor. El presente Protocolo entrará en vigor entre la República de la India y cada Estado Parte del MERCOSUR el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que ambos hayan notificado al depositario el cumplimiento de sus requisitos internos. La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y notificará a las Partes Signatarias la fecha de cada notificación.

ARTÍCULO 12°.- Firma. Hecho en […], el […] de […] de […], en un original en idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.